



訴願決定書

案 號： 1107121269
要 旨： 因違反毒品危害防制條例事件提起訴願
發文日期： 民國 110 年 12 月 27 日
發文字號： 新北府訴決字第 1102246428 號
相關法條： 行政程序法 第 48、72、73、74 條
訴願法 第 14、77 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1107121269 號

訴願人 莊○城

原處分機關 新北市政府警察局

上列訴願人因違反毒品危害防制條例事件，不服原處分機關民國 110 年 9 月 10 日新北警刑字第 1104515690 號處分書所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願之提起，應自行政處分達到或公告期滿之次日起 30 日內為之，且以原行政處分機關或受理訴願機關收受訴願書之日期為準。提起訴願逾法定期間者，原處分即歸確定，如仍對之提起訴願，受理訴願機關應為**不受理**。此觀訴願法第 14 條第 1 項、第 3 項、第 77 條第 2 款之規定甚明。次按行政程序法第 72 條第 1 項規定：「送達，於應受送達人之住居所、事務所或營業所為之。但在行政機關辦公處所或他處會晤應受送達人時，得於會晤處所為之。」。
- 二、本件訴願人不服原處分機關民國（下同）110 年 9 月 10 日新北警刑字第 1104515690 號處分書（下稱系爭處分書）所為之處分，依前揭規定，自應於行政處分達到之次日起 30 日內提起訴願，**逾期**未提起者，該行政處分即告確定。經查系爭處分書於 110 年 9 月 23 日送達至法務部矯正署臺北看守所地址：「新北市○○區○○路 2 號」，並由訴願人本人簽收在案，揆諸前揭行政程序法第 72 條第 1 項規定，已生合法送達之效力；又系爭處分書內亦教示訴願人不服行政處分之救濟方法、期間及其受理機關，此有系爭處分書及其送達證書影本附卷可稽。是核計訴願人 30 日之提起訴願期間，應自 110 年 9 月 24 日起算，因送達地點法務部矯正署臺北看守所位於新北市，無須扣除在途期間，其訴願期間應於 110 年 10 月 25 日上午屆滿（原期間之末日為 110 年 10 月 23 日，因適逢星期六，依行政程序法第 48 條第 4 項規定，以其次星期一即 110 年 10 月 25 日上午為期間末日）。然訴願人遲至 110 年 11 月 4 日始提起訴願，此有訴願書上機關收文條碼所載日期可考，是其訴願之提起已逾 30 日之法定不變期間，揆諸前揭條文規定，原處分業已確定，訴願人逾法定期間提起訴願，非法所許。本件訴願為程序不合，自不應受理。
- 三、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 2 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲（公出）

委員 陳立夫（代理）

委員 陳明燦

委員 張文郁

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 李永裕

委員 陳佳瑤

委員 林泳玲

委員 賴玟珪

如對原處分不服，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺灣新北地方法院行政訴訟庭（地址：新北市土城區金城路 2 段 249 號）提起行政訴訟。

中華民國 110 年 12 月 27 日